

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE CONTENIDO EN EXCLUSIVA

Contrato No. NM-CS/LIC-2022-0417

Ciudad de México, a 14 de julio de 2022.

Contrato de licenciamiento de contenido en exclusiva que celebran, por una parte, **Nexo Media, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará “**NEXO**”, representada en este acto por su apoderado legal, el **Lic. Ricardo Alanís Berriozábal**; y por la otra parte, **Cóndor Studios, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará “**CÓNDOR**”, representada en este acto por su representante legal, la **Lic. Mariana Escobedo Villanueva**; y a quienes actuando de manera conjunta se les denominará “**LAS PARTES**”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I. Declara “NEXO”, por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número 12,438, otorgada ante la fe del Notario Público número 87 de la Ciudad de México.
- b) Tiene por objeto social la operación, explotación y comercialización de plataformas de distribución de contenido audiovisual mediante transmisión por internet (*streaming*), así como la adquisición de licencias y derechos conexos.
- c) Su representante cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- d) Cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que por este instrumento contrae.

II. Declara “CÓNDOR”, por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 9,015, otorgada ante la fe del Notario Público número 142 de la Ciudad de México.
- b) Es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras audiovisuales que integran su catálogo, en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, y se encuentra facultada para otorgar licencias de explotación sobre las mismas.
- c) Su representante cuenta con facultades suficientes para obligar a su representada en los términos del presente instrumento.
- d) Es su voluntad otorgar a “NEXO” la licencia de distribución en exclusiva que se describe en las cláusulas siguientes.

III. Declaran “LAS PARTES” que:

- a) Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad legal con que comparecen.
- b) En la celebración del presente contrato no existe error, dolo, mala fe, violencia ni lesión que pudiera invalidarlo.
- c) Es su voluntad sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto.

“CÓNDOR” otorga a “NEXO”, y ésta acepta, una licencia de distribución en exclusiva sobre las obras audiovisuales de su catálogo, para su explotación a través de plataformas de *streaming* dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. “NEXO” tendrá el derecho de poner a disposición del público dichas obras, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables, durante la vigencia del presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA. Alcance de la exclusividad.

La exclusividad otorgada en favor de “NEXO” comprenderá las obras producidas por “CÓNDOR” en el marco de la relación comercial que da origen al presente contrato. “CÓNDOR” se obliga a no otorgar a terceros licencias de distribución por *streaming* respecto del contenido objeto de exclusividad mientras subsista la presente relación contractual. Las obras del catálogo de “CÓNDOR” quedarán sujetas al régimen de exclusividad aquí pactado conforme a su disponibilidad e incorporación, sin que ello implique modificación a los compromisos de distribución previamente adquiridos por “CÓNDOR” con anterioridad a la firma del presente contrato, cuando los hubiere. “LAS PARTES” reconocen que el contenido de nueva producción se entenderá incluido dentro del alcance de la exclusividad a partir de su disponibilidad comercial.

CLÁUSULA TERCERA. Ventana de exclusividad.

Durante la ventana de exclusividad, “CÓNDOR” no podrá distribuir, ni autorizar la distribución, del contenido objeto del presente contrato a través de plataformas de *streaming* distintas a las operadas por “NEXO”. Quedan exceptuadas de la presente cláusula las modalidades de distribución en medios distintos al *streaming*, respecto de las cuales “CÓNDOR” conservará la facultad de explotación, siempre que tal explotación no menoscabe la exclusividad otorgada a “NEXO” en el segmento de transmisión por internet. “LAS PARTES” convienen en que la explotación a través de medios distintos se sujetará a los usos y prácticas de la industria audiovisual.

CLÁUSULA CUARTA. Inversión mínima garantizada.

“NEXO” se obliga a destinar, durante cada periodo anual de vigencia, una inversión mínima garantizada por la cantidad de \$45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) en favor del contenido objeto del presente contrato. Dicha inversión comprenderá las erogaciones que “NEXO” realice en relación con el contenido licenciado, incluyendo aquellas vinculadas a su desarrollo, adquisición y promoción. “LAS PARTES” revisarán anualmente la aplicación de la inversión mínima garantizada conforme a los reportes que “NEXO” ponga a disposición de “CÓNDOR”.

CLÁUSULA QUINTA. Contraprestación.

Como contraprestación por la licencia otorgada, “NEXO” cubrirá a “CÓNDOR” las

regalías que “LAS PARTES” determinen en el anexo económico correspondiente, las cuales se calcularán con base en el desempeño del contenido en la plataforma. Los pagos se realizarán dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de cada trimestre calendario, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales aplicables.

CLÁUSULA SEXTA. Vigencia.

El presente contrato tendrá una vigencia inicial de tres años contados a partir de la fecha de su firma. Concluido dicho término, la relación contractual continuará en los mismos términos por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de cualquiera de “LAS PARTES”. La parte que no desee la continuación deberá notificarlo por escrito a la otra con una anticipación no menor a noventa días naturales respecto de la conclusión del periodo que corresponda. La falta de notificación oportuna se entenderá conforme a la voluntad de “LAS PARTES” de mantener vigente la relación contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Obligaciones de “CÓNDOR”.

“CÓNDOR” se obliga a: *i)* entregar el contenido en los formatos y especificaciones técnicas que “NEXO” requiera; *ii)* garantizar la titularidad de los derechos sobre el contenido licenciado y sacar en paz y a salvo a “NEXO” de cualquier reclamación de terceros relacionada con dicha titularidad; y *iii)* abstenerse de realizar cualquier acto que contravenga la exclusividad pactada.

CLÁUSULA OCTAVA. Propiedad intelectual.

La celebración del presente contrato no implica transmisión de los derechos patrimoniales de autor que corresponden a “CÓNDOR” sobre su catálogo, los cuales conserva en su totalidad, limitándose el presente instrumento al otorgamiento de la licencia de distribución descrita. “NEXO” reconoce y respetará los derechos morales que correspondan a los autores conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor.

CLÁUSULA NOVENA. Confidencialidad.

“LAS PARTES” se obligan a guardar estricta confidencialidad respecto de la información comercial, financiera y técnica que con motivo del presente contrato intercambien, obligación que subsistirá por un plazo de cinco años posteriores a la terminación del mismo, por cualquier causa.

CLÁUSULA DÉCIMA. Terminación.

Será causa de terminación anticipada el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales pactadas, previa notificación por escrito a la parte incumplida y otorgándole un plazo de treinta días naturales para subsanar el incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del pago de los daños y perjuicios que en derecho procedan.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Legislación y jurisdicción aplicables.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor, el Código de Comercio y demás legislación mercantil aplicable, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de México, el día 14 de julio de 2022.

Por “NEXO”

Lic. Ricardo Alanís Berriozábal

Apoderado Legal

Nexo Media, S.A. de C.V.

Fecha: _____

Por “CÓNDOR”

Lic. Mariana Escobedo Villanueva

Representante Legal

Cóndor Studios, S.A. de C.V.

Fecha: _____